

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 채무관계자 확인재산¹¹⁾ 법적조치 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부, 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있고, 가계기획처는 같은 세칙 제14조 제1호에 따라 가계지원업무 총괄업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「인수채권정리업무규정」 제60조에 따르면 집행권원이 있는 채무 관계인 소유 일반재산을 발견하였을 때에는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있고

「재산조사업무요강」 제5조 제1항, 제3항에 따르면 공공정보를 통해 수집된 정보를 활용한 재산을 조사한 결과 회수가능액이 있는 경우 확인재산으로 취급하여 채권보전조치 또는 강제집행 등 법적조치를 하여야 한다고 되어 있다.

11) 「재산조사업무요강」 제2조 제1호에 따른 '확인재산'의 정의는 '채권보전조치 대상이 되는 재산으로 공공정보 수집 등을 통해 보유 사실이 확인된 부동산' 등을 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 부산지역본부의 확인재산에 대한 법적조치 현황을 점검한 결과

(1) 채무관계자 확인재산 법적조치 불철저

채무자 ■■■ 채권(△△△△ XXXX-XXXXXX)의 경우 채무자는 ‘◆◆도 ◎◎시 ♣♣구 ☒동 XXX-X ♡♡♡♡♡ 제X층 제XXX호(집합건물)’를 2021. 10. 25. 162백만 원으로 매수하여 해당 재산이 2023. 10. 19. 채권관리 시스템에 등록되었는데도, 감사일 현재까지 해당 재산의 회수가능액 92백만 원(원금 35백만 원)¹²⁾에 대한 채권보전조치 또는 강제집행을 하지 않고 있는 등

[표 2]와 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 채권보전조치 또는 강제집행을 하지 않은 29건(회수가능금액 794백만 원)이 확인되었다.

[표 2] 채무관계자 확인재산 법적조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주 소	선순위 감안 재산평가액*	회수예상가	비 고
총 29건				-	
1		“기재 생략”			
2					
3					
4					

12) (재산평가액) 매각대금 162백만 원 - 선순위 근저당권 70백만 원 = 92백만 원

순 번	차주번호	주 소	선순위 감안 재산평가액	회수예상가	비 고
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14		“기재 생략”			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

순 번	차주번호	주 소	선순위 감안 재산평가액*	회수예상가	비 고
24		“기재 생략”			
25					
26					
27					
28					
29					

* 취득 시 매매가, 인근지역 실거래가, 등기부상 기재된 근저당권 채권최고액을
참고한 추정가

한편, 상기 사례와 같이 채권보전조치 및 강제집행을 누락하지 않도록
공공정보 등록 시 확인재산의 실익여부를 점검하는 등의 방안을 마련
할 필요가 있다.

(2) 채무관계자 확인재산 가압류 이후 후속조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△ XXXX-XXXXXX)의 경우 채무자는 ‘□□
□□시 ◇구 ◎◎동 XXX번지 ♡♡아파트 XXX동 제X층 XXX호(집합건물)’를
2021. 2. 6. 87백만 원으로 매수하였고, 부산지역본부에서는 해당 확인
재산이 선순위가 없어 원리금 및 가지급금 모두(85,802천 원)를 회수가능
함을 확인하고 2022. 9. 5. 가압류(☆☆지법 ♣♣지원 XXXX 카단 XXX, 청구금액
86백만 원)하였는데, 그 이후 강제경매 등 후속조치를 하지 않고 있는 등

[표 3]과 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 가압류 이후 강제
집행 등 후속조치를 취하지 않은 6건(총 가압류 금액 317백만 원, 실익 기준
143백만 원)이 확인되었다.

[표 3] 채무관계자 확인재산 가압류 이후 후속조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주 소	선순위 감안 재산평가액*	가압류 금액	비 고
총 6건				-	-
1		“기재 생략”			
2					
3					
4					
5					
6					

* 취득 시 매매가, 인근지역 실거래가, 등기부상 기재된 근저당권 채권최고액을 참고한 추정가

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과를 수용하면서 회수실익 있는 확인재산 34건¹³⁾에 대해 법적조치 여부를 검토하겠다고 하였으며, 가계기획처는 2024년 등록되는 확인재산 정보 등록 시 채권관리부점와 협조하여 전체 확인재산에 대한 재산조사를 실시하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 채무관계자 확인재산에 대하여 법적조치 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시며 (주의)

13) 총 35건(법적조치 불철저 29건 + 후속조치 불철저 6건) 중 후속조치 미실시로 선순위 임차권 등기가 설정된 2건 제외

❶실익있는 재산 29건(회수가능금액 794백만 원)은 채권보전조치 또는 강제집행 등 법적조치하는 방안과 ❷이미 가압류한 재산 중 실익있는 4건¹⁴⁾(가압류 금액 143백만 원)은 강제경매 등 후속조치 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

가계기획처장은 확인재산에 대한 채권보전조치 및 강제집행을 누락하지 않도록 채권관리부점과 협조하여 확인재산 점검 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

14) 후속조치 미실시로 선순위 임차권 등기가 설정된 2건 제외